

AKTE VAN LEVERING

Kenmerk: 2016B4019964PH

Heden, achttien november tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris in de gemeente Woudrichem kantoorhoudende te Andel:

1. de heer Peter Antonie van Herwijnen, geboren te Andel op eenentwintig mei negentienhonderdzevenenvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 4281 NR Andel, Julianastraat 1, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
 - a. 1. de heer ROBERT HARTMAN, geboren te Dussen op zeven december negentienhonderd vierenzeventig (legitimatie: paspoort nummer: NNH8RCD23, geldig tot dertig maart tweeduizend zeventien), wonende te 4271 BB Dussen, gemeente Werkendam, Oude Kerkstraat 13, in wettelijke gemeenschap van goederen in voor hem eerste echt gehuwd met mevrouw Adriana Hendrika Bouman;
 2. de heer ARTHUR DIRK LEVERING, geboren te Maassluis op achtentwintig april negentienhonderd tweeënzeventig (legitimatie: rijbewijs nummer: 4996677903, geldig tot achttien januari tweeduizend tweeëntwintig), wonende te 4251 DV Werkendam, Reegreppel 5, in wettelijke gemeenschap van goederen in voor hem eerste echt gehuwd met mevrouw Margaretha Catharina Groeneveld; en
 3. de heer GERRIT GERARDUS VAN VUGT, geboren te Giessen op negen februari negentienhonderd negenenzestig (legitimatie: paspoort nummer: NRBK0J646, geldig tot acht augustus tweeduizend zesentwintig), wonende te 4281 LT Andel, gemeente Woudrichem, Alb.Schweitzerlaan 3, in wettelijke gemeenschap van goederen in voor hem eerste echt gehuwd met mevrouw Wilhelmina Gerdina Colijn, bij het verstrekken van voormelde volmachten handelend respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester van de statutair in de gemeente Werkendam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd: **De Stroming, VPCO in het Land van Heusden en Altena**, kantoorhoudende te 4251 DT Werkendam, Koelemaaier 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 18061433 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: 4250 DD Werkendam, Postbus 161), handelend krachtens een bestuursbesluit de dato acht november tweeduizend zestien, welke aan deze akte zijn gehecht, hierna te noemen: VPCO; en
 - b. de heer ARIE NOORDERGRAAF, werkzaam en ten deze woonplaats kiezende ten kantore van de gemeente Woudrichem te 4285 CP Woudrichem, Raadhuisplein 1, geboren te Sliedrecht op zes juni negentienhonderd vijftig (legitimatie: rijbewijs nummer 4779731406, geldig tot twintig november tweeduizend achttien),

die de volmacht verstrekte in zijn hoedanigheid van burgemeester van de **GEMEENTE Woudrichem**, kantoorhoudende te 4285 CP Woudrichem aan het Raadhuisplein 1 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: 4285 ZG Woudrichem, Postbus 6), en gemelde gemeente conform het bepaalde in artikel 171 der gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigende, gelet op artikel 160 lid 1 letter e der gemeentewet en handelende ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudrichem, genomen in haar vergadering van vijftientwintig mei tweeduizend zestien, hierna te noemen: "verkoper" en/of gemeente; en

2. mevrouw Romy Geertruda Johanna Maaïke van der Pluijm, werkzaam en ten deze woonplaats kiezend ten kantore van genoemde notaris Bongers, Julianastraat 1 te 4281 NR Andel, geboren te Dussen op vijf april negentienhonderd vierennegentig, volgens haar verklaring ten deze handelende als gevolmachtigde van de heer **Pieter Johannes Tankens**, geboren te Woudrichem op negen november negentienhonderddrieëntachtig, zich identificerende met zijn rijbewijs, met kenmerk 4609229207, uitgegeven te Woudrichem op een april tweeduizend acht, gehuwd, wonende te 4281 KN Andel, Burgemeester Baxlaan 1 a, hierna te noemen: "koper".

De verschenen personen verklaarden:

RECHTSHANDELING 1

Beëindiging gebruik

VPCO verklaart dat met ingang van heden het gebruik van het hierna omschreven registergoed voor het onderwijs is beëindigd op grond van artikel 110 Wet op het primair onderwijs en derhalve VPCO gemeld registergoed overdraagt aan de gemeente, die hierbij aanvaardt. Deze levering betreft het navolgende registergoed:

het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond gelegen met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort gelegen nabij 4281 KN ANDEL, Burgemeester Baxlaan 1, kadastraal bekend gemeente Woudrichem, sectie I, nummer 2718, waaraan door het Kadaster een voorlopige grens en grootte is toegekend, ter grootte van ongeveer zevenendertig centiare (37 ca), de gemeente verkrijgt gemeld registergoed derhalve in eigendom zulks op grond van artikel 110 Wet op het primair onderwijs.

RECHTSHANDELING 2

KOOP

Verkoper en koper hebben op eenentwintig juni tweeduizend zestien een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de hierna te vermelden registergoederen. Van de koopovereenkomst blijkt uit een onderhandse akte die hierna wordt aangeduid met "de Koopovereenkomst".

LEVERING

Ter uitvoering van de Koopovereenkomst levert verkoper hierbij aan koper, die hierbij aanvaardt:

OMSCHRIJVING REGISTERGOEDEREN

- a. **het recht van eigendom met betrekking tot voormeld perceel grond gelegen met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort gelegen nabij 4281 KN ANDEL, Burgemeester Baxlaan 1, kadastraal bekend gemeente WOUDRICHEM, sectie I, nummer 2718, waaraan door het Kadaster een voorlopige grens en grootte is toegekend, ter grootte van ongeveer zevenendertig centiare (37 ca); en**
- b. **het recht van eigendom met betrekking tot een perceel grond met al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort gelegen nabij 4281 KN ANDEL, Burgemeester Baxlaan 1, kadastraal bekend gemeente WOUDRICHEM, sectie I, nummer 2715, waaraan door het Kadaster een voorlopige grens en grootte is toegekend, ter grootte van ongeveer vijfenzeventig centiare (65 ca),**

hierna te noemen: "het Verkochte".

KOOPPRIJS

De koopprijzen van het Verkochte zijn als volgt:

- van het sub a genoemde een bedrag van **één euro (€ 1,00)**; en
- van het sub b genoemde een bedrag van **vierduizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 4.875,00)**.

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder tevens dient te worden begrepen de inschrijving in de openbare registers, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

EINDE KADASTERDEEL

KADASTERTARIEF

Gemelde percelen betreffen ieder afzonderlijk een oppervlakte niet boven honderd centiaren (100 ca) én waarde niet hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,--), voor tarief zie artikel 2 lid 1 Regeling tarieven Kadaster.

KWIJTING

De koopprijzen zijn door koper voldaan door betaling op een daartoe bestemde rekening van de notaris in het hoofd van deze akte genoemd. Verkoper verleent koper kwijting voor de betaling van de koopprijzen. Doorbetaling aan of ten behoeve van verkoper vindt plaats zodra de levering is voltooid door de inschrijving van een afschrift van deze akte in de openbare registers van het kadaster en de verkrijging vrij van hypotheek, beslagen en inschrijvingen daarvan overeenkomstig deze akte zeker is.

Verder verlenen verkoper en koper elkaar voor zover van toepassing kwijting voor de overige bedragen die als gevolg van de Koopovereenkomst en deze levering verschuldigd zijn.

BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID

Gemelde registergoederen werden in eigendom verkregen als volgt:

- het perceel nummer 2718 werd, tezamen met meer registergoed, door VPCO verkregen door levering krachtens akte van bestuursoverdracht op negenentwintig december tweeduizend veertien voor mij, notaris, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op drie februari tweeduizend vijftien in register Hypotheken 4 deel 65666 nummer 49; en
- het perceel nummer 2715 is van oudsher in eigendom bij de

Gemeente Woudrichem.

BEPALINGEN KOOPOVEREENKOMST

De bepalingen van de Koopovereenkomst blijven van kracht voor zover daarvan in deze akte niet wordt afgeweken.

OVERIGE KOOP- EN LEVERINGSBEPALINGEN

Met betrekking tot voormelde koop en leveringen gelden verder de volgende bepalingen:

1. Feitelijke staat van het Verkochte
Koper heeft het Verkochte vóór de levering mogen bezichtigen. Koper aanvaardt het Verkochte in de staat waarin dit zich vandaag bevindt. Deze komt overeen met de staat van het Verkochte zoals verkoper en koper zijn overeengekomen in de Koopovereenkomst .
2. Onbezwaarde levering en bijzondere lasten/beperkingen
 - a. Verkoper levert het Verkochte vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen daarvan, maar met alle erfdienstbaarheden, zowel die ten nutte als die ten laste van het Verkochte , alle eventuele andere (beperkte) rechten en met alle kwalitatieve rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 6:251 en 6:252 Burgerlijk Wetboek.
 - b. Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, is vandaag met betrekking tot het Verkochte geen publiekrechtelijke beperking bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbaar publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelsveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van koper, onverminderd de hiervoor omschreven mededelingsplicht van verkoper.
3. Garanties van verkoper
Verkoper zijn geen feiten of omstandigheden bekend zodanig dat hij de in de Koopovereenkomst opgenomen garanties en verklaringen nu niet ongewijzigd zou hebben gegeven of afgelegd.
4. Directe aanvaarding in eigen gebruik
Het Verkochte wordt vandaag geleverd en aanvaard vrij van huur of andere gebruiksrechten, vrij van aanspraken tot gebruik, leeg en ontruimd.
5. Aflevering en overgang van het risico
De aflevering van het Verkochte aan koper vindt plaats direct na ondertekening van deze akte. Vanaf dat tijdstip is het Verkochte voor rekening en risico van koper.
6. Vaste lasten
De periodieke lasten die door publiekrechtelijke organen met betrekking tot de eigendom van het Verkochte worden geheven, zijn

vanaf één januari aanstaande voor rekening van koper.

7. Overdracht van rechten

Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het Verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden gaan hierbij over op koper, zonder dat verkoper tot vrijwaring verplicht is. Voor zover deze aanspraken niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek is verkoper verplicht op eerste verzoek van koper aan een overdracht mee te werken.

8. Overdrachtsbelasting, kadastraal tarief en kosten

De overdrachtsbelasting, het kadastraal tarief, de notariskosten en de overige aan de levering van het Verkochte verbonden kosten zijn voor rekening van koper.

9. Ontbindende voorwaarden

Alle eventueel met betrekking tot de koop overeengekomen ontbindende voorwaarden zijn nu uitgewerkt dan wel tenietgegaan. De bevoegdheid van beroep op die voorwaarden is zowel voor verkoper als voor koper vervallen.

10. Bedenktime

Het recht van koper om gedurende drie dagen na de terhandstelling van de Koopovereenkomst deze koop te ontbinden, is vervallen door verloop van deze termijn.

ONTBREKEN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN

Verkoper is niet bekend met lasten uit hoofde van eventuele erfdienstbaarheden als dienend erf en van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16 Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

Bijzondere afspraken

Koper heeft met VPCO en basisschool De Zaaier afspraken gemaakt over realisatie van voorzieningen bij de basisschool, welke zijn opgenomen in gemelde koopakte en aan partijen genoegzaam bekend. Een kopie van de koopakte is aan deze akte gehecht.

Omzetbelasting

Verkoper staat er tegenover koper voor in dat met betrekking tot deze overdracht geen omzetbelasting is verschuldigd.

Roerende zaken

Er zijn geen roerende zaken meeverkocht.

DOORHALING

Verkoper en koper verlenen hierbij, voor zoveel nodig, onherroepelijke volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen om medewerking te verlenen aan het doorhalen van de hypothecaire inschrijving(en) en eventuele beslagen op het Verkochte ten laste van verkoper en eventueel zijn rechtsvoorganger(s) en om daarvoor de afstanddoening door de hypotheekhouder(s) te aanvaarden en de akte van vervallenverklaring van het hypotheekrecht in te schrijven in de openbare registers van het kadaster.

In verband met verkopers vrijwaringverplichting voor hypotheeken

aanvaardt koper bij voorbaat de eventueel voor het verval daarvan benodigde afstand van hypotheken.

VOLMACHTVERLENING RECTIFICATIE

Partijen verlenen hierbij, voor zoveel nodig onherroepelijk, volmacht aan ieder van de medewerkers van De Rivieren Notarissen om namens hen of één van hen:

- a. te verschijnen in een akte van rectificatie als in deze akte de kadastrale omschrijving niet in overeenstemming is met de feitelijke situatie, als de dagtekening of het in de akte vermelde tijdstip van ondertekening kennelijk onjuist is dan wel als de vermelde personalia van partijen niet volledig juist zijn;
- b. verder al datgene meer te doen wat in verband met het vorenstaande nodig mocht zijn.

VOLMACHT

Van voormelde volmachten blijkt uit vijf onderhandse akten welke aan deze akte zijn gehecht.

FORUMKEUZE

Voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst en/of de Koopovereenkomst ontstaan, is de rechter van de plaats waar het Verkochte geheel of grotendeels is gelegen, bij uitsluiting bevoegd.

FISCALE VERKLARING

Overdrachtsbelasting

Namens koper wordt inzake rechtshandeling 2 opgave gedaan van het bedrag aan overdrachtsbelasting dat koper moet betalen, groot tweehonderd achttien euro (€ 218,00).

Dit bedrag is vastgesteld naar het tarief van twee procent (2%).

Het verkochte wordt bij het huisperceel van koper gevoegd. Met dit tarief is de overdrachtsbelasting berekend die verschuldigd is over de hiervoor vermelde koopprijs vermeerderd met een bedrag van zesduizend drieëndertig euro tachtig eurocent (€ 6.033,80) zijnde de kosten inzake de realisatie van voorzieningen.

Inzake rechtshandeling 1 wordt door de Gemeente hierbij een beroep gedaan op de vrijstelling van artikel 15 lid 1 onderdeel c van de wet Belastingen van Rechtsverkeer en wel op grond van het volgende: de verkrijger een gemeente, een waterschap.

NEDERLANDS RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- drie volmachten van VPCO;
- de volmacht van de verkoper;
- de volmacht van de koper;
- notulen van gemelde bestuursvergadering; en
- de (koop)overeenkomst.

SLOT

Waarvan akte is verleden te Andel, gemeente Woudrichem, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens

heb gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

De verschenen personen hebben verklaard dat zij en hun volmachtgever(s) tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte hebben kennis genomen en met de inhoud in stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om vijftien uur zesenvieftig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(w.g.) J. Bongers

Ondergetekende, Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris te Woudrichem, verklaart dat de onroerende zaak, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing of voorlopige aanwijzing als bedoeld in die wet.

(w.g.) J. Bongers

Ondergetekende, Meester Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris te Woudrichem, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is. |

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 21-11-2016 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 69458 nummer 54.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijktens bijbehorend certificaat van KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2 met nummer

12BC823E7C90E90BE685FE7F193409 toebehoort aan Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.